

هامعنى كلمة ادارة :- الاول - عضوى والثانى وظيفى او موضوعى

→ المعنى العضوى - متعلق بالاعضاء - كل موظف عام فهو داخل للمعنى  
العضوى للإدارة  
→ المعنى الوظيفى - نشاط الإدارة ، عمل الإدارة ، وظيفتها المتكفمة

→ القانون الإدارى - مجموعة من القواعد والنصوص التى تنظم لقواعد  
القانون العام الداخلى والتي تنظم الإدارة من حيث أعضائها ونشاطها  
→ ماهى الموضوعات التى يتضمنها القانون الإدارى -

أ) ينظم المعنى العضوى للإدارة (أعضاء الإدارة)  
ب) ينظم المعنى الوظيفى للإدارة (أنشطة الإدارة وعملها)  
ج) يحدد كيفية الفصل بين المنازعات الإدارية

→ التباين فى العلاقة بين القانون الإدارى وغيره من القوانين

أ) التباين فى العلاقة بين القانون الإدارى والقانون الدستورى

القانون الإدارى والقانون الدستورى يتشبهان لاهل واحد فهما يشتملان لقواعد  
القانون العام الداخلى ويكفى أيضا ان موضوعهما واحد وهو (الإدارة)  
الفرق بينهما :- الاثنين مكملين لبعضهما البعض **هل القانون الإدارى جزء**  
**من القانون الدستورى (لا) يزعم البعض أن القانون الإدارى جزء**  
**من القانون الدستورى وهذا الزعم غير صحيح وذلك لأن كل من القانونين**  
**مستقل عن الآخر حقيقة أن كل منهما يشتملان لاهل واحد ولكن كل**  
**منهما له موضوعاته**

**ملهم مبدأ** = يجب التمييز بين القانون الإدارى والقانون الدستورى

أ) معيار طبيعة العمل او معيار وظيفة الإدارة هل هى وظيفة

حكومية ~~أو~~ وظيفية إدارية

ب) معيار موضوعات البحث والدراسة



(2)

هـ ا ا م حد اسم الدكتور جمال حابو العام الماضي

أكتب في العلاقة بين القانون الإداري والقانون المدني :-

القانون الإداري والقانون المدني يوجد بينهما اختلافات عديدة

أذكر اوجه الاختلاف بين قواعد القانون الإداري والقانون المدني

1 القانون الإداري فرع من فروع القانون العام أما القانون

المدني فرع من فروع القانون الخاص

2 ينظم الإدارة - أما القانون المدني ينظم علاقات الافراد ببعض

داخل الدولة

3 المنازعات الإدارية يختص بها القانون الإداري - أما المنازعات

المدنية يختص بها القانون المدني بفضل فيها .

4 على الرغم من احتكاكهم عن بعض تسميتهم مظاهر تقارب يوجد

صلة تجمعهم

س : ماهي الصلة بين القانون الإداري والقانون المدني

1 جميع القوانين الوضعية تحتاج الى القانون المدني سبب ان القانون

المدني قد عم التشريع

2 تأثر قواعد القانون الإداري بقواعد القانون المدني وتأثر القانون

المدني بقواعد القانون الإداري .

س : على الرغم من اوجه احتكاك بين القانون الإداري والقانون المدني  
المدني الا انه يوجد بينهم اوجه اتفاق ( X ) يوجد مظاهر تقارب  
ولست اتفاق

س : متى يحتاج القانون الإداري للقانون المدني :-

1 القانون المدني يحتكر القانون الإداري حين يحول القانون  
للقضاء العادي اختصاصه بنظر المازعة

2 يجب لرفع الدعوى وجود اهلية سوا ذلك الدعوى

إدارية او مدنية



(3)

سـ: قارن بين قواعد القانون الإداري وقواعد قانون المرافعات  
قانونين يختلفان في أن كل منهما يسمى لأصل معين فقانون  
الإداري يسمى لقواعد القوانين العام أما قانون المرافعات  
فيسمى لقواعد القانون الخاص  
بالرغم من اختلاف كل منهما إلا أنهم يوصفون بصفة واحدة  
سـ: في حالة الفصل في المنازعات مثلاً في قضية إدارية هل الجائز لقواعد  
القانون الإداري أم لقواعد القانون المرافعات  
بالنسبة للقضايا العادية الجائز الأحكام هي قواعد قانون المرافعات  
أما بالنسبة للقضايا الإدارية سـ: رأيك  
[أ] فما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى سواء إدارية أو عادية تلجأ الأحكام  
القانون المرافعات

[ب] الأصل أن القانون الإداري هو الذي يحدد إجراءات رفع الدعوى  
ولا يتم اللجوء إلى قانون المرافعات إلا بعد عدم وجود نص في القانون  
الإداري (الرأي الراجح)

سـ: ماهو الاختلاف بين قانون الإداري وقانون المرافعات

[أ] من حيث طبيعة الولاية القضائية - القضاء الإداري يختص بالفصل  
في الدعاوى الإدارية

[ب] من حيث طبيعة التنظيم القضائي - يشكل المحاكم الإدارية لخلق  
عن المحاكم المدنية مثلاً وعلى ذلك تختلف الإجراءات

[ج] طبيعة مركز الخصوم - وفقاً لقانون المرافعات الخصوم  
كمتساويين أما في القانون الإداري يوجد طرف قوي وطرف  
ضعيف



4

فان بين القانون الاداري و القانون الجنائي في مساهمة ولكن خذ في  
لا انهما يتقاربان منهما انهما قانونيت ~~لنفس~~ نتيان اصل واحد  
وهو القانون العام الدافئ

ان القانون الاداري قد يتحول في اوج القضية الادارية قد يتحول الى  
جريمة جنائية - قد ترتب على المخالفة الادارية مخالفة جنائية  
في كفاي جريمة الرشوة

نشأة القانون الاداري في مهمة جدا  
في نشأة القانون الاداري في فرنسا  
من بشي مقال في  
قبل الثورة الفرنسية سنة (1789) لم يوجد قانون اداري بمعناه  
الدقيق الحالي ولكن كان يوجد هناك قانون اداري بمعناه الواسع  
بمعنى القانون الاداري بمعناه الواسع ومعناه الضيق القس الدقيق  
القانون الاداري بمعناه الواسع : عبارة عن اي قاعدة قانونية  
من الممكن ان تقبل في النطاق وعكس هذا المعنى الواسع ان القانون  
الاداري يوجد في جميع الدول ومنذ القدم  
بمعناه الضيق : عبارة عن مجموعة القواعد والقوانين التي تنظم  
الموضوعات التي تكون الدولة طرفا فيها وعكس هذا المعنى الضيق  
كان القانون الاداري موجود في جميع الدول بعد قيام الثورة الفرنسية  
وحول فرنسا من نظام ملكي الى نظام جمهوري  
في نشأة القانون الاداري في مصر

أخذت مصر بالقانون الاداري بعد صدور القانون 112 لسنة ٤٦  
مصر أخذت مصر بنشأة القانون الاداري بعد قيام الثورة (X)  
بعد صدور القانون رقم  
112 لسنة ٤٦  
مصر نشأة القانون الاداري في مصر كانت نشأة قضائية (X)  
↓ نشأة شرعية  
مصر اما نشأة القانون الاداري في فرنسا نشأة قضائية (✓)

\* القانون رقم 112 لسنة ٤٦ هو قانون انشاء اول مجلس  
دولة في مصر.

(5)

١٠ ماهي خصائص القانون الإداري ← مش هتجرح مقالتي هوفوعى فقط  
لا القانون الإداري غير مقتن لرأيانى فالراجح أنه غير مقتن  
١١ القانون الإداري حديث النشأة  
١٢ القانون الإداري قانون مستقل  
١٣ القانون الإداري دين وسريع التطور

صلي على سيدنا محمد ي لطيف 🌹❤️

دعوه حلوه من قلبك شبهك كده 🌹😂



(6)

مصادر القانون الإداري -

مصادر القانون الإداري ① مصادر مكتوبة ② مصادر غير مكتوبة  
ويوجد مصادر ① أصلية ② تفسيرية ③ تشرعية  
المصادر المكتوبة ① مقدمات الأساس ② الدستور ③ الشريعة العادي (القانون) ④ الشريعة الفرعي (اللائح)

① مقدمات الأساس -

هل مقدمات الأساس لها قيمة قانونية أم ليس لها أي قيمة قانونية  
اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين -

① ذهب إلى أن مقدمات الأساس ليس لها أي قيمة قانونية فالزامية  
② ذهب إلى أن مقدمات الأساس لها قيمة وفوق الزامية - (وهو الراجح)  
~~مبدأ القوة التأسيسية~~ ذهب الفقهاء في تحديد مدى القوة التأسيسية  
للمقدمات هذه إلى عدة أقوال -  
① يرى أن القيمة القانونية لمقدمات هي ذاتها ~~مقدمات~~ القوانين  
للدستور نفسه

② يرى أن مقدمات الأساس لها قيمة قانونية أعلى من الدستور

③ يرى أن مقدمات الأساس لها قيمة قانونية أقل من الدستور

④ فرق هذا الرأي إلى نوعين ① نوع الأول قالوا -

① ما ورد النص عليه من المبادئ تكون له القيمة القانونية

لنصوص الدستور غير رأي البعض في

② يرى البعض أن مقدمات الدستور لها قيمة قانونية أعلى من الدستور  
③ ما ورد النص عليه في شكل قواعد قابلة للتطبيق وتنفذت في مرجع  
الزام

النوع الثاني - هي المبادئ التي لم تسم بها عنها في شكل قواعد بل تنفذ  
إلحاق الدولة فقط

← (هو الرأي الراجح)







(8)

المزعة

١٥) المبرعات ~~المطلوبة~~ (اللوائح)  
هي قرارات إدارية تتضمن قواعد عامة مجردة تتعلق بحال عدد غير محدد من الأفراد.

لأن كوائف تنفيذية : لوائح ومجموعة من القرارات تصدر بغرض تنفيذ القانون

٢٢] لما تم مقالة : عبارة عن مجموعة من القرارات يفسر في مجال  
مقتضى لم يفسر فيه قانون معين بغرض النفع العام

٢٢) لما نَحْ تَقْوِيَّة: هـ قرارات بقوانين تفر من السلطة التقديرية  
بمقتضى من السلطة التشريعية فيما لشرط معينة حددها الدستور

٤] لوائح الضرورة - هي قرارات تصدر من رئيس الجمهورية في حالة الضرورة

كافة خدمات المصادر السكنوية للقانون الإداري

من فضلك ركز على :-

(١) مقدمات الخشيرة

(٢) القيود الواردة على السلطة التشريعية في وضع الشريعة العادية أو (القانون)



(9)

المصادر عن المكتوبة القانون اكداري  
وتشمل العرف والمبادئ العامة للقانون

1- العرف : هو اعتياد سلطنة من سلطات الدولة على فعل  
فترة زمنية معينة ويكون هذا الفعل غير مخالف للقانون

اركان عناصر العرف

1- ركن مادي : يتمثل في الاعتياد

2- ركن معنوي : يتمثل في شعور الجماعة بضرورة احترام القام  
العرفية والزامتها وتوقيع جزاء على من يخالفها

انواع العرف

1- مصدر

2- معدل

3- مكمل

المبادئ العامة للقانون

1- ما المقصود بالمبادئ العامة للقانون وهل المبادئ العامة  
لها قيمة قانونية ام لا وهل هذه القيمة القانونية لها نفس  
القيمة الدستورية ام القانون  
هي عبارة عن مجموعة للقوانين غير مكتوبة التي تمثل العدالة

2- اختلف الفقهاء في القيمة القانونية للمبادئ هذه من عدمها  
عدة آراء

1- ان المبادئ العامة للقانون لها نفس مرتبة الدستور

2- ان المبادئ العامة للقانون لها نفس مرتبة القانون العادي

3- لها مرتبة اقل من القانون العادي

4- فرق وقال اذا كان لها نفس القيمة الدستورية فهي تستقدمه  
فلا هي ان لها نفس قيمة القانون فهي تستقدمه

المرجع : الرأي الرابع



٥ ان المبادئ العامة للقانون لها قيمة اعلى من القانون واللوائح بخلاف الدستور

## القضاء

الفصل في حكم الرابطة القانونية له دالة وهي قواعد غير مكتوبة - مجموعة القواعد والنظريات والكس التي استقر عليها

دور القضاء: يمثل الحاف الأكر للقانون الإداري حيث  
أن دوره يتقصر من حالة وجود نص شرعي ففي هذه الحالة  
يقصر دور القضاء على تفسير هذا النص وتطبيقه من المنازعة

الفقه

الفقه لا يقصر بینه التوال وارا الفقهاء

ع والفقه لا يحوى اقسامه ادبية ولسلطة معنوى لدى القارئ

التمر 7 في الموائع القانونية

المدراج في القواعد القانونية  
معنى المدراج ان هناك قواعد قانونية تضمن قيمة الزامية الشئ من  
القواعد الاخرى التي تلها  
صور المدراج

۱۱. تدریج سنگاں

ان المستقر حله فقها  
وقضاء ان ترش القواع  
تبدأ بالقواع الاستوائية

۵۰ تدریج استانی

ان شاء الله تعالى  
الاستاذ  
من القوة  
القانون



أساس القانون الإداري  
 منه ما هو الأساس الذي يطبق عليه القانون الإداري متى يطبق  
 يوجب آثاراً معينة في ثلاث نقرات في ثلاث أركان

### أ) معيار المرفق العام

هو كل مشروع عام تنسعه وتديره الدولة

إذا كان الأمر يتعلق بمرفق عام  
 وفقاً لهذا المعيار فإن أي تراخ يحدث في مرفق عام  
 يوجب فيه القانون الإداري أو يحكم فيه القانون الإداري

### ب) معيار السلطة العامة

الدولة تظهر بمظهر السلطة العامة فامتيازاتها بما يضمنها ذلك من  
 سمو لرادتها وحرورية إعمالها تستهدف من تحقيق المنفعة  
 العام خالص العام الأمر هنا يتوجب تطبيق القانون الإداري

### ج) المعيار المختلط

هذا المعيار يجمع بين المعيارين

ومعناه أن القانون الإداري يطبق إذا كان الأمر متعلق  
 بمرفق عام وتظهرت الدولة بمظهر السيادة

### أساس القانون الإداري في مصر

مفراحتات بالقانون الإداري يطبق إذا كان

الأمر متعلق بمرفق عام وتظهرت الدولة بمظهر السيادة  
 خاضعاً للقانون الإداري واجب التطبيق

« أي أضدت بالمعيار المختلط »



السلطة الإدارية والسلوك الذي تثير عليه الإدارة لتأديتها  
وتأنيها.

الشخص المعنوي به كل الأشخاص المعنوية التي تتنوع بالشخص

الاعتبارية من مجال القانون العام  
وضع مبررة الأشخاص الاعتبارية ← هـ هـ هـ

هل الشخص الاعتباري مبرر وموجود أم هو شخص مجازي

أخلاف الشراح الكقولين ← هـ هـ هـ  
نظرية الحقيقة

نظرية المجاز  
برى انصار هذه هذه النظرية  
ان الشخص الاعتباري شخص  
مجازي وغير حقيقي  
ليس له وجود خلافا  
لواقع

رأى انصار هذه النظرية ان الشخص  
الاعتباري شخص حقيقي له وجود  
فعلى على ارض الواقع

نشأ هذا الرأي  
ان الشخص الاعتباري كونه  
اذا ارادت الدولة ذلك  
ولتقي الشخص الاعتباري  
بالفرد التي تفعلها عليه  
السلطة

← هـ هـ هـ للمسئلة الجاية

ما هو الشان المبررة على الاعتراف بالشخص الاعتباري بالشخص القانوني

1- وجود ذمة مالية مستقلة  
2- الشخص الاعتباري له اهلية بالمقام  
3- يعلن ان يكون الشخص الاعتباري محال للمسئولية  
4- يكون لها بداية ونهاية

5- يعلن ان ترفع عليه دعاوى



(الأكبر)

عرف المركزية الإدارية وما هي عناصرها وما هي مبادئها

المركزية الإدارية : المبدأ الذي يحصر الوظيفة الإدارية وجميعها في سلطة واحدة من الغالب تكون (الوزارة)

التي تتوفر مركزية إدارية يجب توافرها عناصرها وإركانها هي

1- يلزم لوجود نظام مركزي أن تتحصر الوظيفة في يد شخص واحد

2- يلزم وجود تدرج هرمي في هذه الوظيفة ويكون على قمة الهرم أكبر وهو صاحب الاختصاص الوظيفي والباقي موزعون له (تبعية)

3- يلزم أن يكون هناك سلطة رئاسية يمتلكها الرئيس على الرؤساء

هذه السلطة تعطي الحق في  
(أ) سلطة إشراف (ب) سلطة الرقابة

محور المركزية  
1- التركيز الإداري : إذا قام المشرع في حصر الوظيفة في يد شخص واحد فلم يسمح له أن يفوض غيره من أن يقوم ببعض اختصاصاته بل الزبته بالقيام بها هو

عوض هذه الصورة  
2- تؤدي إلى الديكتاتورية لم يوجد بها حق ديوقراطية أبدًا  
لأنها تسير بالمركزية الطالعة

3- هذه الطريقة يصعب تطبيقها على الركن الواقع

4- تؤدي إلى بطي اتخاذ القرارات الإدارية



الصورة الثالثة - عدم التركيز الإداري :- هذا ان يحصر المشرع الوظيفة في يد شخص واحد وله حق التقويض في بعض اختصاصاته لبعض مدوئيه تحت اشرافه

### \* التقويض \*

ما المقصود بالتقويض وما هي النتائج المستخلصة من التعريف

التقويض :- ان يوكل الرئيس اكداري (مستشار) ببعض اختصاصاته الى احد مدوئيه فترة معينة تحت اشرافه ورقابته

ما هي النتائج المستخلصة من التعريف

1- التقويض عمل بين شخصين

2- على الرغم انه عمل مستمر بين شخصين اكانه عمل يقم في نطاق القانون  
3- في الغالب التقويض يتم من اعلى الى اسفل  
4- المردس يخضع لاشراف ورقابة الرئيس اكداري (اكدام)

آلت في اهمية التقويض :- ما هي المزايا العامة للتقويض

1- التقويض يقلل اعباء الرئيس اكداري

2- التقويض مهم لسرعة اتخاذ القرارات

3- يعتبر من الوسائل المرنة للتقويض

4- تؤدي الى الكشف عن القيادات الادارية

5- يحقق عدم التركيز الإداري

\* المزايا العامة للتقويض

المنفعة للمصلحة

1- التقويض يخفض تكلفة العمل على الموظف

2- بالتقويض يحدث ديمقراطية اكدارية



١- بعد التصويض بالنسبة للمفوض اليه بالنقطة بالقبض  
 (٢) بعتاد المفوض اليه على عمله بالتقويض  
 (٣) بالتقويض ليرضى غرض العامل (المفوض)

← مزاج القويض إلى الصفوف

II ينفع المفوض لخدمته الأساسية

١٢٩ احقاقق الروح المعنوية العامة

۱۳ بودی ای استمرار العمل فرمایاب المقوض

← ماه اكر سباب التي تؤده الرئيس اكد اري الى عدم النقوض

لَا قَدْ يَكُونُ إِلَيْهِ عَدَمٌ نَفَقَةُ الرَّسِيٍّ فِي الْمَرْؤَسِ

لأنه قد يكون الب في عدم اعتياد الموقوف للقروض

١٣) وقد يكون الب هو ~~المفوض~~ الرئيس بالقوانين

## ماه انواع النقود

۵) تفویض اداری

(۱) تقویٰ شرعی

لهذا لم يعطيه الدستور الاستحقاق فانه وهو رئيس الدولة



(16)

## ماه انواع القويف اكارى

له قد يكون  
(1) مباشر  
(2) اقشارى  
(3) غير مباشر  
(4) كالمزاجى  
(5) مريح  
(6) منفى

ماه شروط القويف ← مهمة جدا

[1] يجب ان يكون هناك نص يحيز القويف

[2] يجب ان يشار القويف اكارى اصل

[3] يجب ان يكون القويف جزئى  
[4] يجب ان يلى اكارى اصل فى حدود القويف  
[5] يجب ان يلى القويف الكار

1- يجب بوى الى سحب الوظيف من الرئيس اكارى

[6] عدم مسؤوليه الرئيس

[7] بوى الى تعارض القويف مع معناه اكارى

[8] يجب ان يكون القويف مريح ومتكوى

ماه اثار القويف  
1- يستع على اكارى ان يمارس الاختصاص الذى قوفا فيه موال

2- يظل الرئيس اكارى مسؤول عن اعمال القوفا اليه

دعوه من قلبك ل الاخت (بسمله عصام) بارك الله فيا

ربنا يجعله في ميزان حسناتها يارب

9999



سـ : ما الفرق بين التفويض بالاختصاص والتفويض بالتوقيع

تفويض الاختصاص : هو تفويض الرئيس الرئيس في تنفيذ بعض اختصاصاته  
أما التفويض بالتوقيع : فهو تفويض أحد المرؤسين أن يوقع على  
قرارات هذه الرئيس في حالة غيابه

١١ الملامركزية الإدارية \*  
عرف الملامركزية الإدارية وما هي الأست التي تقوم عليها  
وما هي صورها

اللامركزية : أن تقوم المشرع بتوزيع الوظيفة الإدارية  
بين سلطات سلطة موهودة في الغاية وسلطة موهودة في  
القرى والاقاليم

صور الملامركزية  
١١ لامركزية مرقية او مصلحة  
١٢ لامركزية محلية او اقليمية

ما المقصود باللامركزية المحلية وما هي أركانها  
أن تقوم المشرع بتقسيم إقليم الدولة الى محافظات ومراكز  
ومدن وقرى ونعوى وإشراف لها بالشخصية الاعتبارية  
مما يترتب عليه أن يراعى الشخص المعنوي هاتحه المقتضى له  
لها المشرع

أركان اللامركزية الإدارية

١١ يجب أن يكون هناك مصالح تخص إيتاد الاقاليم ويختلف  
عن المصالح العامة

١٢ إشراف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية الاعتبارية



٥- ان يكون المفرد واقعاً في العالم تابعة للمجموعة العامة (العامة) من الصفات  
٦- ان يكون باحتراف على تلك العالم رحال من امين و هذه  
العالم

٢١ الملامكية المرفقية . الاعتراف لمجموعة من المصالح خاصة أو متميزة الشخصية المعنوية - كما كانت مرفقية لوتية عالية

هذا و عيوب اللامركزية -  
لا تحقق من اعباء السلطة المركزية وتجعل هذه الهيئات تتفرغ  
لادارة المرافق ~~في~~ القومية

لجنة تحقيق اللامركزية الديمقراطية لها شريك استراتيجي  
في إدارة المرفق

١٣) تؤدي الكثرة كفاءة المرافق العامة وتزيد من  
تجربة سياسية وتؤدي الى زيادة العمر وتؤدي الى تحسين السير

عَبَّاسُ اللَّهِ مَكْرِيَّةٌ  
لَا تَوَدِّي إِلَى الْمَسَانِدِ يَوْمَ الْوَصْفَةِ الْكَوَارِبِ

١١- تؤدي الى السياسات اليومية الوظيفية الإدارية  
١٢- تؤدي الى التنازل بين العالم  
١٣- الهيئات اللا مركزية اقل خبرة في الشؤون الإدارية فتملكها عن  
الها أكثر اسرافاً وتبذيراً في كفاءاتها في العمل الإدارية



## \* المرافق العامة \*

سنة عرف المرافق العام وماهر مقوماته او (ماهر عناصره - اوماهر  
: اكنس التي يقوم عليها)

المرافق هو نشاط اداري منظم يافت شكل مشروع تستهدف اكدارة عن  
طريقة الوفاء بالغايات العامة وتحقق النفع العام

ويطلق المصطلح المرافق بمعنى <sup>موقوعا</sup> ~~موقوعا~~ او مادي الثاني : عفو

لا المعنى الموضوعي او المادي : ينصرف الى العمل او المشروع الذي يقوم به

الكدارة لتلبية الحاجات العامة وتحقق النفع العام  
(الموظفين)

لا المعنى الثاني : وهو العفو : ينصرف هذا المعنى الى الجهاز اكداري  
الذي تشعبه اكدارة للقيام بالشاا

← مقومات المقعد (عناصره - اكنس الذي يقوم عليها)

لا النفع العام لا الخدمة العامة

\* انواع المرافق اكدارية \* اعرف تعريفهم فقط من  
اذ لا انواع المرافق العامة اجماعا  
لا مرافق المادية لا مرافق العمومية

(7) المرافق العامة  
والصروفات العامة  
ذات النفع العام

لا المرافق العامة والمرافق التجارية والصناعية

لا المرافق القومية والمرافق اقليمية

لا المرافق التنظيم المهني والمرافق الثقافية

لا المرافق ايجارية والمرافق اكدارية



## \* طرق ادارة المرافق العامة \* ٤ طرق

[١] الاستقلال المباشر (الادارة المباشرة) او (نظام الربح)

[٢] منح المرفق الخدمة اختيارية

[٣] عقد الالتزام اختيار المرافق العامة

[٤] الاستقلال المقتل

[١] الاستقلال المباشر (الادارة المباشرة) نظام الربح  
ان تقوم الادارة بنفسها وبواسطة اجهزها ادارية المركزية او المحلية  
بإدارة المرفق العام بأموالها وعمالها وتحت مسؤوليتها مستخدمة وسائل  
القانون العام وفي هذه الطريقة لا يتمتع المرفق بالخدمة اختيارية

[٢] منح المرفق الخدمة اختيارية  
لا يختلف عن طريقة الاستقلال المباشر الا ان هذه الطريقة تمنح  
فقط المرفق بالخدمة اختيارية

\* المرافق التي تمنح بالخدمة اختيارية هي الا مركزية المرفقية  
والتالي يسجل الشخص الا مركزية بتمارسه اختصاصاته غير ان هذا  
الاستقلال حقيقي بين

[١] قيد الشخص : هو ان يلتزم الشخص اختيارية بما اشترطت منه امله  
فاذا نفذ اختصاصه كانت قدرته باطله

[٢] قيد الرقابة الادارية : اشترنا ان الادارة المركزية تعارض  
على الهيئات الا مركزية مرفقيه كانت ام اقليمية رقابة ادارية كان  
هذه المرافق جزء من الخدمة الادارية

وهذا القيد له مزايا  
[١] يجر المرفق من الروتين والاسباب الحكومية ويسمح له ان ينفذ باذنه  
قريب تناسب طبيعة عمله

[٢] يحقق العبد عن كاهل السلطة المركزية حيث يقتصر دورها على الرقابة  
والإشراف



### ١٣) التزام المرافق العامة

عقد الالتزام هو عقد الغرض منه إدارة مرافق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة

هامة

طبيعة امتياز المرافق العامة :  
 امتياز المرافق العامة له طبيعة مزدوجة :  
 الأولى : طبيعة عقدية بين الملتزم والإدارة وتعلق بأمر ضالحي كالتعهد التي يقوم بها الملتزم ومدته وكيفية استرداد الإدارة له وتوزيع أرباحها والمال وهذه تسمى بالمحاور العقد ( الإدارة - الملتزم )  
 الثانية : فهي رهوض كتحية تتعلق بتنظيم المرفق وتشغيله وسجل الإدارة ومبرها بهذه القروض ولها حق تفضلية

هنا يا وسبب المرافق العامة : هامة جد

هنا يا المرافق العامة :

١- يؤدي الى تخر المرفق من اساليب والتعقيدات الحكومية بحيث يتاثر بأكبر اعتبارات وإكراهات السياسة

٢- يحقق العبد عن كاهل الحكومة

٣- تظهر ميزة أساسية للإدارة بمراتهاد مدته حيث تترك الإدارة المرفق بدون مقابل بعد هذه المدّة

عيوب الإدارة :

١- يؤدي الى إلهاق المستفيدين ذلك ان الملتزم كاهلهم إكراه الربح

٢- ضعف الرقابة الحكومية على هذه المرافق يؤدي ذلك الى سوء الخدمة

٣- بعض امتيازات المرافق يسرها ملتزم احض مما يتدخل في الشؤون الداخلية مما يكون له آثار سيئة على استغلال البنا

٤- يملك الشركة النائي على رجال الإدارة بإمكانياتها الطالية الكبيرة



اتفاق عقد الالتزام وآثاره كل ما عدا ذلك تعرفه هنا كالتالي ١

١٢٠ مفعول استغلال المواد الصحية والالتزام المرافق العامة

لمدة لا تتجاوز سنتين عموما

١٢١ مفعول استغلال الحاير والمناجم والملاحات لمدة لا تتعدى عن

خمس عشر عاما

البرلمان

١٢٢ السلطة ليس ام يد القرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة السلطة

١٢٣ آثار عقد الالتزام

١٢٤ بالسنة للسلطة ما ينجمه الالتزام  
تملك هذه الإدارة حق الرقابة على المرفق وحق تعديل شروطه تملك  
استرجاده قبل استعمال مدته

١٢٥ بالسنة للملزم

١٢٦ يحصل على ما تعهدت به الإدارة من العقد

١٢٧ يحصل على مقابل اذنية للمرفق

١٢٨ يحصل على التوقيضات المناسبة من حالة اخلال ااداره بالالتزام  
المادة للعقد

١٢٩ بالسنة للالتزامات الملزم

١٣٠ بديري الالتزام على النحو المتيقن عليه من العقد

١٣١ لا يجوز التنازل عن اداء الخدمة تحت اي ظرف واذا سقطت

١٣٢ يجب ان يدبر المرفق بنفسه لصيانة اعماله

١٣٣ كما يمكن له ان يتنازل الى غيره المرفق للإدارة



منح الكترول ومدة ونهاية له

- ١ منح الكترول .
- ٢ تنظم القانون أن القواعد والجراءات الخاصة بمنح الكترول
- ٣ أن يقرر الكترول بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان
- ٤ يجوز منح التراخيص المراقبة العامة أكثر من ٣ سنة
- ٥ نهاية مدة بمرتبته بنهاية مدة واسترداد الإدارة له الإدارة ويعرفها

#### ٤ استغلال الممتلكات

أن تسرك الحكومة مع الأفراد والشركات الخاصة من إدارة المرفق وهذه الشركات تعبر عن التعاون النافع بين استغلال العامة والخاصة فيما يحقق مصالحهما معا في من الإدارة

و يتم إدارة المرفق من هذه الحالة فتملك الشركة المساهمة

ونظام الاستغلال المشترك كان توقيفاً من الاتجاه الفردي والاتجاه

الجماعي



### الضبط الإداري

بمقتضىه تفويض الإدارة وضع القنود على الشاغل الفردى لحماية النظام العام بعد لو كونه الكامن والصحة والسكنية

- ١١ الضبط الإداري والضبط الشرعي
- ١٢ الضبط الإداري والضبط القضائي
- ١٣ الضبط القومي والضبط المحلي
- الضبط الإداري والضبط الشرعي

تدخل المشرع في تنظيم حرية من الحريات لها بغيره تشرع  
أما الضبط الإداري يتم في إطار الضبط الشرعي حيث يشترط للإدارة أن تصدر قرارات ولوائح تقيد به حرية من الحريات حماية للنظام العام بعد لو كونه الكامن

يقوم الضبط الإداري على وقاية المجتمع من كل ما يهدد النظام العام  
أما الضبط القضائي: فهو ما اكتسب عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها ومحاكمتهم وتوقيع العقاب  
الضبط الإداري وقائي - الضبط القضائي عاقل  
الضبط القومي والمكاني

إذا اشتمل الضبط العام - الكامن في إقليم الدولة يكون ضبط قومي  
أما إذا اقتصر على منطقة من المناطق يكون مكاني  
هناك الضبط الإداري  
الضبط العام: في يد رئيس الجمهورية <sup>وزير محله</sup> ~~وزير~~ الوزراء ورئيس الدائره ومرويه  
الضبط الخاص: ~~موزير~~ <sup>وزير</sup> الشؤون ~~وزير~~ <sup>وزير</sup> الصحة  
الضبط الخاص في المحافظين  
انفراد الضبط الإداري (الهدفه)

- ١٤ أمن العام
- ١٥ المصلحة العامة
- ١٦ الصحة العامة



## العالم وعلاقته بالدولة

\* الموثق ~~الدولة~~ \*

تعريف الموثق هو: الوثيقة التي تصدرها السلطات المختصة لتعريف محدود لفكرة الموثق الدولي

ولكن اطلق عليه ذلك من ينقل احدى الوظائف الهامة بوازنة الوحدة

شروط توافر صفة الموثق العام:

1- ان يعين في الوثيقة من السلطة المختصة قانونيا

2- ان يكون تعيينه بصفة دائمة

3- ان يكون عمل الموثق من مرفق عام لا يديره الدولة او احد استخباراتها

علاقة الموثق بالدولة - رايان

1- الرأى اقول قائلا بانها علاقة تعاقدية

2- تم انشاء الامر على انها علاقة تنظيمية

النتائج المترتبة على القول بان علاقة بين الدولة والموثق تنظيمية

1- لا يجوز الاتفاق على خلاف ما اوردته القوانين واللوائح كانه قواعد آمرة

2- الموثق لا يجوز له الامتناع من اداء العمل او الاضراب

3- قرارات تعيين الموثق وقرارات ترفيعهم وانقاد خدمتهم

قرارات اذالية



# أفضل الدول : الأنظمة المصرفية العامة

١

الأنظمة المصرفية العامة : هي كل الأنظمة المصرفية التي تنبع  
بالشخص الاعتبارية في مجال القانون العام.

وعمال الإدارة حين يتصرفون فإنهم يتصرفون وعمالون لحساب شخص  
معتنى وهو " الشركة ".

أنواع الأنظمة الاعتبارية : (١) الأنظمة اعتبارية عامة (٢) الأنظمة اعتبارية خاصة  
↓ كالنقطة      ↓ كالشركة

والأنظمة العامة : هي مجموعة المصالح أو الكفايل التي يعترف لها  
بالشخص الاعتبارية.

أنواع الأنظمة الاعتبارية العامة : (١) أن تكون مرفقية (٢) إقليمية  
أو محلية

## طبيعة الأنظمة الاعتبارية

انقسموا إلى نظريتين في تحديد طبيعة الأنظمة الاعتبارية :

[١] نظرية المحاز : وهم القائلين بأن أنظمة الاعتبارية : أنشأها إقرار  
غير موجود بالواقع وانما هي فكرة وصيلة استخدموها لهدفها في القانون

[٢] قول القبة : القائل بأن الشخصية القانونية هي فقط للإنسان  
هو الذي له حق اتخاذ القرار وإصدار الفعل والتحكم في ما الشخصية الاعتبارية

كالهيئات والشركات هي أنشأها إقرارهم خلقها القانون لما يترتب  
عليها من فوائد

وقول القبة الفرنسي : ليس لهم أجل مدة ودخلة فكم مرة تناولت  
التدريج بصفة اعتبارية طالت إلى حد بصفة غير موجودة بالفعل

وما هو إلا أنه سبق منها القانون العلم والدولة  
النتائج المترتبة على نظرية المحاز

[١] لما كانت الشخصية الاعتبارية لا تخرج عن كونها مجرد صفة لا تستلزم  
حقيقة قائمة ومن ثم تفسر من المشرع ولا تكتسب الشخصية

الاعتبارية إلا بإذن واعتراق من الدولة وبذلك المشرع أن يشترط  
لاكتسابها الشخصية شروط معينة كما إليها الحق له أن لا يسحب

تلك الشخصية في أي وقت



١٤١ ثللك الدولة السادة في اكا عتراف بالشخصية الاعتبارية وهي  
سلطة تقديرية

١٤٢ لا يقوم الشخص الاعتباري اكا عن طريق اعتراف الدولة به و كا تتوفر  
له الشخصية اكا عن تاريخ الاعتراف فالقرار الصادر باا اعتراف به  
قرار متشنا للشخص لم يكن موجودا قبل و ليس قرار كاشق  
١٤٣ لما كان الشخص اكا عترافا و لم اوضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااa

١٤٤ النظرية الحقيقة ترى اصحاب هذه النظرية ان الشخص الاعتباري  
شخص ليس مجازيا و اقترافه بل هو ~~شخص~~ حقيقة يفرض نفسه  
على المشرع الذي لا يملك اكا اعتراف بها وهو ان لم يكن  
شخص حقيقي اكا انه مجموعة من العقائق المعنوية المجردة  
شروط وجود الشخص اكا عترافا عن اصحاب نظرية الحقيقة  
١٤٥ وجود مصالح مشروعة متعلقة بدرجة الحماية  
و وجود ارادة يملكها ان تعبر عن هذه المصالح

الهيئة العامة هي كائنات اجتماعية موجودة قادرة لاكتساب  
الحقوق و تحمل الالتزامات  
المتابع المترتبة

١٤٦ و من الشخص اكا عترافا بمجرد وجود مقوماته دون تدخل الدولة  
بل و قبل ان تدخل الدولة باا اعتراف به

١٤٧ ان الشخص الاعتباري يتمتع باا اهلية الكاملة شأنه شأن  
الشخص الطبيعي

٣- اعتراف الدولة بالشخص الاعتباري كا يتعلق بوجوده  
و ك ان وجودها يتحقق بتوافر عناصرها الأساسية  
اما اعترافه بالشخصية يكون عندما مراعاة الشخص  
الا عترافا



الاعتبار التي للموعدة <sup>المعقولة</sup> لتفدية الحقيقة - اقرارها الشدي في  
 تشبه الشخص المعقود بالحقيق فما يتناول يتحققها ووجودها والقرار  
 التي ترتب على ذلك من حيث مدى حقوقها وسلطة المشرع عليها

« **الباب المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية** »

13 ان اعتراف الدولة بالشخصية ~~المعنوية~~ الاعتبارية يرتب عليه  
 وجود شخص قانوني جديد ووجود مصالح خاصة متميزة بها  
 الشخص -

14 ووجود ذمة مالية مستقلة ~~عن~~ الشخص الاعتباري تستقل عن  
 ذمة افراد

15 لجميع الشخصيات القانونية بالاهلية في الحدود المقررة في  
 النظام

16 لجميع بالاهلية القاصر وان كان مديا او مدعي عليه

17 الشخص الاعتباري يتمتع بالمسؤولية

18 للشخص الاعتباري تمسك مستقل عن الاعتراف بالكويت له





" الفصل الثاني : الاموال العامة "

تعريف المال العام : للدولة نوعين من الاموال

(١) اموال خاصة

(٢) اموال عامة

اموال خاصة : تخضع غالباً للقواعد الخاصة التي تخضع لها الاموال المملوكة  
للأفراد ما لم ينص المشرع على غير ذلك وهذه تسمى " اموال الدولة  
الخاصة او الدومين الخاص "

اموال عامة : تلك الاموال تملكها الدولة تخصصها لتحقيق النفع العام  
تلك الاموال تخضع بقواعد لا تفر لها بالنسبة للاموال الخاصة  
وهذه تسمى بالاموال العامة او الدومين العام "

لا يعتبر المال عاماً الا بعد توافر شرطين

- ١- ان يكون المال مملوكة للدولة او احد الاستخدام الاعتبارية العامة
- ٢- ان يخضع هذا المال للمنفعة العامة

معايير تميز الاموال العامة

(١) معيار التخصيص لا يستعمل الجمهور

١- لا يكتفب المال بصفه العمومية الا اذا كان هذا المال مخصصاً لاستعمال الجمهور  
مباشرة كالطرق والمباني

٢- لا يكفي ان يكون المال مملوكة للدولة او ان يتوفر فيه صفه المنفعة العامة  
وانما يجب ان يتوفر الجانب ذلك فمؤرة ان يكون هذا المال مخصصاً  
لاستعمال الجمهور مباشرة

(٢) معيار التخصيص للمنفعة العامة

يرى هذا المعيار ان جميع الاموال المخصصة للنفع تعتبر اموالاً عاماً  
سواء تلك الاموال المملوكة للجمهور للاستعمال بها مباشرة او غيرها من الاموال  
المخصصة للمصلحة العامة

بلا شك ان هذا المعيار من شأنه ان يوسع من صفه العمومية على

الاموال المملوكة للدولة مما يعطي لها حماية كبيرة .



**شروط اكتساب المال صفة العمومية**

لكي يكتسب المال صفة العمومية يجب من توافر الشروط الآتية:  
 [1] ان يكون المال مملوكاً للدولة ومملوكة الدولة تعرف الى كل الاموال المملوكة  
 لأي شخص من أشخاص القانون العام الإقليمية او المرفقية .

[2] ان يكون المال مخصصاً للثقل العام ويتم التخصيص للمتفعة العامة  
 بطرق عديدة وهي التخصيص بالفعل والتخصيص بمقتضى مرسوم او قرار

يكتسب المال صفة العمومية بالتخصيص و يفقد هذا المصلحة جزواً  
 التخصيص للمتفعة العامة ، فإذا ما تخلف شروط اكتساب صفة العمومية  
 يتحول المال العام الى مال مملوك للدولة ملكية خاصة

النتائج المترتبة على ثبوت صفة العمومية للمال  
 له ثبوت صفة العمومية يؤدي ذلك الى افضاءه لقواعد قانونية  
 ادت الى توفير العديد من الضمانات لحماية هذا المال

فقد تكون هذه وقد تكون حثائية  
**تخلف بنين ٢٠٢٤**  
 النسبة للحماية المدنية للمال العام  
 لا يجوز التفرق في الاموال العامة ← وذلك نص عليه القانون المدني

[1] لا يجوز التفرق في المال العام بأي طريقة من طرق التفرق بالبيع  
 او الرهن او غيرها واي تصرف يكون باطلًا وهذه القاعدة نرسى على  
 كافة الاموال العامة سواء اكانت عقارية ام منقولة

[2] عدم جواز الحجز على المال العام ولكن يحول المشع دون التفرق في  
 المال العام بطريق غير مباشر يمنع الحجز لا يجوز نسب انه لو اميز  
 لادى ذلك التفرق في المال العام بطريق غير مباشر

[3] عدم جواز تملك المال العام بالتقادم لا تخضع الاموال العامة  
 لقاعدة تملك المال عن طريق وضع اليد وهي مدة محددة  
 لان ذلك يتعارض مع كون هذا المال خصص للثقل العام .



أما بالنسبة للحماية الجنائية للمال العام  
 إلى جانب الحماية المدنية التي اهتمت بها المشرع على الأموال العامة  
 فإنه أضاف عليها حماية جنائية  
 بتحريم الاعتداء عليها لذلك وردت نصوص في القوانين الجنائية  
 وقوانين غير الجنائية متفرقة تحرم الاعتداء على المال العام منها ما ورد  
 في قانون العقوبات خاصة بجرائم اتلاف الأموال العامة وتعطيل  
 المواصلات العامة وجرائم الكسب  
 وهذه الحماية تصرف أن كافة أموال الدولة عامة كانت أو خاصة

"لا تخف، فما قدر الرحمن أن تحظى به،  
 لو سار كل الكون ضدك فهو لك."



## القرار الإداري

هو إفراج جهة إدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يصفه القانون

### مميزات القرار الإداري

1- **المعيار الشكلي** وهو القرار الذي يأخذ به معظم الفقهاء والقضاء وهو يقوم على النظر إلى السلطة التي أصدرت القرار على النحو المبين في الدستور والقوانين المعمول بها

2- **الحالة** هي المعيار إذا صدر من سلطة إدارية اعتبر قرار إداري

3- **المعيار الموضوعي** يذهب بعض الفقهاء إلى أعمال المعيار الموضوعي أو المادي فمقتضى العمل شريعياً إذا صدر من سلطة عامة متفردة قاعدة عامة ومهترة

يرى الفقهاء الذين يأخذون بهذا المعيار أن القانون يدور حول أموري

### 1- فكرة المراكز القانونية

المراكز القانونية العامة أو الموضوعية : هي التي تتميز بصفة موضوعية بالنية لطيفة معينة من الأفراد كالمركز الذي يخلقه الموظف العام

### 2- الأعمال القانونية

1- **أعمال مشرعية** : شأنها أن تشرح أو تعدل أو تلغى مركز قانوني لها أو تزيل

2- **أعمال تنفيذية** : أعمال شريطة الأعمال التي تستند إلى فرد أو أفراد معينين مركزاً قانونياً

عامة كقرار التعيين في وظيفة إدارية

السائد هو المعيار الشكلي

أركان القرار

1- **الإفراج** 2- **صور القرار** 3- **أركان القانون**

### أركان القانون

- 1- إنشاء مركز قانوني كالقرار الصادر بالتعيين في الوظيفة
- 2- إنشاء مركز قانوني كالقرار الصادر بالترقية أو تخفيض درجة
- 3- منقلاً لإنهاء مركز قانوني كالقرار الفصل من الخدمة



(5)

لشروط القرار الإداري  
١٢ - المحل ١٣ - السبب ١٤ - الغاية ١٥ - الشكل ١٦ - الاحتصاص

## أنواع القرارات الإدارية

١ من حيث مصدرها - تقول على الجهة أو الهيئة التي أصدرت القرار

٢ من حيث الدولة سواء كان ملكا أو رئيسا للجمهورية وذلك في نطاق الحقوق الدستورية الممنوحة له - فأفراد السلطة التنفيذية

٣ المراسيم: وهي القرارات الصادرة عن رئيس الدولة ويوقع معه رئيس الوزراء وهذه كاتوجه الكفى الأجهزة البرلمانية التي يجوز فيها انفراد رئيس الدولة بالسلطة

٤ قرارات مجلس الوزراء

٥ القرارات الوزارية

٦ القرارات التي تصدرها الهيئات المركزية

من حيث خضوعها لرقابة القضاء

٧ قرارات تخضع لرقابة القضاء: وتشمل كل القرارات التي تصدر عن نطاق أعمال الإدارة العامة

٨ قرارات لا تخضع لرقابة القضاء: يطلق عليها أعمال السيادة وهي طائفة من الأعمال تصدرها السلطة التنفيذية ولا تخضع لرقابة المحاكم



6

من حيث نطاق مجالها:

١١ قرارات الولاية أو الإقليمية العامة

١٢ القرارات الفردية

خصائص اللوائح:

١- تحتوي على قواعد عامة تطبق على أفراد غير محددين

٢- تسمى اللوائح بالتشريع

٣- تعتبر شرعاً ~~في~~ مثل أي تشريع

من حيث التكوين ← تخلف بنيت ٢٠٢٢

١٣ قرارات بسيطة ١٤ قرارات مركبة

١- يصدر من فرد من أفراد السلطة أو من جهة إدارية ويكون مكتوباً  
بمجرد صدوره ولا يحتاج إلى إذن أو تصديق أو موافقة يتم كل هذه  
الأمور

٢- يصدر على مراحل تكتمل كل نهاية ومن أمثلتها قرار ترقية  
استاذ بالجامعة وهو يحتاج إلى لجنة علمية ثم مجلس قسم  
ثم مجلس كلية ثم مجلس جامعة

تصنيف القرارات إلى قرارات مستمرة ووقعية

١- **وقعية**: أي تنتهي القرار بمجرد تنفيذه وتحقيق مضمونه كالقوانين  
٢- **مستمرة**: تظل آثارها قائمة ومستمرة كالقرارات المتعلقة بالحوادث  
الموظف العام

قرارات تنفيذية وقرارات تقديرية

١- **تنفيذية**: وهي التي تنفذ فيها سلطة الإدارة ولا يقدر المشرع على

تعزيز العناصر الجوهرية

٢- **تقديرية**: وهي التي يترك المشرع مساحة للإدارة يعمل من خلالها



## القرار الصريح والضمني والسلبى

**الصريح** - الذى يدل الفاظه حكامه فافهمه على مدلوله ومحتواه دون تلميح حيث تعبر اكدارة عن ارادتها بشكل واضح وصريح

**الضمني** - هو الذى يتخلص محتواه من القروى واكحال المعطية باكدارة دون ان تفصح صراحة عن ارادتها

**القرار السلبى** - فى بعض الاحيان يرتب المشرع على سلوك اكدارة اثر قانونى وفى هذه الحالة يعتبر السلوك اوضاعا بقوله عنه ما يسمى بالقرار السلبى

T.B: me

كلمة غصام ارض

Basmala Fsam

وما توفيق الا بالله

ان كنت وفقت فمن الله وان كنت فترت

فمن الشيطان



١- تلزم الفصل عن الحماية المدنية للمال العام .  
لا يجوز التصرف في اموال العامة وهذا ما نص عليه القانون المدني  
كما يجوز التصرف في اموال العامة بالبيع او بالرهن او حدث ذلك كان التصرف  
باطلا سواء كان المال العام عقار او منقول .  
عدم جواز العجز عن المال العام - عدم جواز ائحة المال العام بالتقادم  
٢- وضع مزايا التقويض بالنسبة للمفوض اليه  
٣- ليس التقويض للمفوض اليه الثقة بالنفس والاعتماد على المسؤولية  
٤- اعتداد المفوض اليه على التقويض في عند ما يصح رئيس اداري يتعامل بالتقويض  
٥- التقويض يرضى بغيره المفوض اليه من جانب الغير في سبب الرضى الاداري  
٦- يمارس المحافظ هذه الصلاحيات (شرح) منها خمسة  
٧- تتقيد القوانين واللوائح والقرارات الوزارية  
٨- المشراف على جميع فروع الوزارات التي لم نقل اختصاصا لها اي  
المحافظة فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها  
٩- يتولى المحافظ المحافظة على اماكن فاعلة في العامة والقيم العامة  
١٠- اصدار قراراته بانه دون البصق الى السلطة المركزية  
١١- بعض المحافظ رئيسا لجمع اجهزة الهيئات داخل المحافظة  
١٢- اذكر شروط القرار الاداري اجمالا  
١٣- الب - [٣] العالي [٤] الشكل [٥] اموالها  
١٤- اذكر اهم العيوب التي ومهـ النظام العدواني  
١٥- سلطة المركزية . السلطة المركزية على هذا النظام مما جعلهم اداة لسياسة  
١٦- عدم وجود راتب مجزى مما ادى بالعدو او التبعية اما للفرع المركزي  
او الكسب بطريق غير مشروع .  
١٧- من شأن وجود العدة طرق صوليه ان يعجز اكمال لدى مناعة ان  
يصلوا لهذا المنصب مما يؤدي الى ارتكاب الجرائم  
١٨- شرح مزايا امتياز المرافق العامة  
١٩- يؤدي الى تحرير المرافق من اساليب وتعتيات الحكومة  
٢٠- يخفف العبء عن كاهل الحكومة  
٢١- تعطى ميزة اساسية للادارة بعد انتهاء مدته حيث يتبدل الادارة  
المرققة ليدون مقابل بعد هذه المدة



تألم بالفصل عن قسم القرارات من حيث التكوين

1- لا قرارات بسيطة: يقدر من اقرار السلطة او من جهة ادارية ويكون مكتما بموجود مسوره ويتم على مرحلة واحدة

2- لا قرارات مركبة: يصدر على مراحل تكتمل على نهائية ومن امثلتها قرار ترقية استاذ بالجامعة فهو يحتاج الى لجنة علمية ثم مجلس قسم ثم مجلس كلية ثم مجلس جامعة

3- اذكرى خفاض القانون اكداري اجاكا

4- القانون اكداري قانون غير حقن على الراجح

5- القانون اكداري قانون حديث الشاة

6- القانون اكداري قانون قضائي الشاة

7- القانون اكداري قانون مستقل

8- القانون اكداري قانون ملين وسريع التغير

9- تغير نظرية الجار: احدى الطرق التي قد لها الفقه لبيان طبيعة

الصفة اعتبارية: اشهر النتائج المترتبة

10- لما كانت السمة الاعتبارية مجرد وهم او خيال لا يخرج عن كونها حيلة

لا وجود لها على ارض الواقع

11- تملك الدولة سلطة تقديرية واسعة في اعتبار

12- تقوم السمية اعتبارية اذا كان غير اذ من الدولة

13- تغير اكان السمة اعتبارية غير موجودة وغير حقيقة فانسك املا يكون للفرق

14- تسمى عن شروط ثقل الوفاق الفادية

15- ان يكون مستوفيا شروط ثقل الوصفة المعلن عنها طبقا لطاقة الوفاق

16- ان يرقى بطلب المستات الى الحد الذي يستوي المهارات والقدرات

اللازمة لثقل الوصفة وانجازاته

17- الحصول على درجات تدريس في المتطلبات لثقل الوفاق الاجلتي عنها

18- ان يقدم طلب فاض لتوفير الوحدة او اذ استحدثها



- سـ وفقر الشروط الواجب توافرها فمن يرضح صفوا بالمال والجاه
- ١٤ ان يكون متقاعا بالخدمة العسكرية
  - ١٥ ان يكون بالغ من العمر ٢٥ سنة كاملة يوم الاختبار
  - ١٦ ان يجيد القراءة والكتابة
  - ١٧ ان يكون قد أدى الخدمة العسكرية

سـ عرف الترقية واذكري الشروط التي تلزم لها

ان يشغل الموظف العامل وظيفه درجتها اعلى من التي كان يشغلها قبل الترقية

- التروية
- ١٨ نفس الموظف من درجه ماليه اعلى من الدرجه التي يشغلها فالوظيفة المرتبة عليها
  - ١٩ استلزام ان توافق من العامل المراتب ترقية الشروط الكرام توافرها لشغل الوظيفة المرتبة لها
  - ٢٠ ان تكون ترقية العامل الى درجه التاليه لدرجه مباشرة

نظراً لضييق الوقت باقر المسئلة دلهة ولكن ستكون غير معلولة

- ٢١ اهية القويضا ومزياء
- ٢٢ الشايع المبرية على ان عتراق
- ٢٣ اصل المسئلة ان متياري مقبلة ام ميار
- ٢٤ من ايا المبريزه وميوها
- ٢٥ شروط فائز القويضا
- ٢٦ القرار الكواري
- ٢٧ اهم حايه



# بسم الله الرحمن الرحيم

تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الانتهاء من التخصيص مادة القانون الإداري  
يواسطة الطالبة ( بسمه عصام )

♥ وفقها الله لما يحبه ويرضاه

♥ وجعل ما قامت به في ميزان حسناتها ان شاء الله

♥ موفقين جميعا ان شاء الله

♥ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسودة الأولى